

软件定制开发与系统集成采购主协议（客户法务修订版 v2.0）

****合同编号**：SW-DEV-2026-001-REV**

****甲方（采购方）**：北京智通未来科技有限公司**

****乙方（开发方）**：上海创联自动化软件工程有限公司**

****修订日期**：2026 年 3 月 28 日**

第一条 项目范围与合作宗旨

1.1 双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方为甲方定制研发“企业级智能运维与自动化调度平台”事宜达成如下协议。

1.2 项目包含平台核心调度引擎部署、企业内部 ERP 系统连接器开发、统一权限管理网关适配及为期一年的系统运维支持服务。

第二条 交付周期与延期违约责任

2.1 乙方应于本协议签署并收到甲方支付的首期款后 60 个自然日（日历日）内完成定制软件系统的全量开发及联调部署。

2.2 如因乙方单方原因导致项目延期交付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额千分之二（0.2%）的违约金，累计违约金总额最高可达本合同总金额的 20%。

2.3 乙方不得以任何第三方系统依赖或对接延迟为由主张交付顺延。

第三条 验收标准与测试流程

3.1 平台部署完成后，甲方应在收到乙方提测申请后 10 个工作日内组织系统初验。

3.2 初验通过后进入为期 90 天的系统试运行期。试运行期满且经甲方业务部门全面评估无缺陷后，双方方可签署《最终验收报告》。

第四条 付款阶段与账期约定

4.1 合同总金额为人民币 800,000 元整（含税）。具体付款节点如下：

(1) 合同签订并收到乙方合规发票后 5 个工作日内，甲方向乙方支付首期款 10%（即 80,000 元）；

(2) 系统初验合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付进度款 50%（即 400,000 元）；

(3) 系统终验合格并上线连续稳定运行 24 个月并经甲方内部财务与 IT 合规审计通过后，甲方向乙方支付质保尾款 40%（即 320,000 元）。

4.2 甲方付款期限以甲方集团资金池每季度集中审批周期为准（最长不超过 90 个工作日）。

第五条 开源软件安全合规保证

5.1 乙方保证交付的定制软件系统中所引用的第三方开源组件均已取得合法授权，不得包含任何具有传染性开源协议（包括但不限于 GPL v2/v3、AGPL 等）的组件。

5.2 乙方交付时需提交完整的第三方软件依赖清单（SBOM）及通过甲方指定安全工具扫描的报告，确保无 CVE 高危以上漏洞，否则甲方有权拒绝验收。

第六条 知识产权与成果归属

6.1 本项目研发形成的定制化业务代码知识产权归甲方所有；

6.2 乙方所拥有的原有底层核心基础框架、开发工具及专利算法仍归乙方所有，乙方授予甲方永久、

非排他的内部使用许可。

第七条 违约赔偿与责任上限

7.1 任何一方违反本协议导致合同目的不能实现的，守约方有权解除合同并索赔损失。

7.2 除故意或重大过失、侵犯知识产权及泄露商业机密外，违约方应赔偿守约方由此遭受的全部直接与间接经济损失（包括但不限于预期商业利润损失、商誉受损及诉讼律师费用）。